

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אורנה ברביבאי
מיקי לוי
יאיר לפיד

פ/25/2247

הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון – משך תחולת החוק על מי שחדל מהיות חייל ועבר עבירת מין), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 6 בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 6(ג), בסופו יבוא :
- "(3) עבירה שהיא אחת מאלה :
- (א) עבירות לפי סימן ה' בפרק י' לחוק העונשין, התשל"ז–1977 ;
- (ב) עבירות לפי חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח–1998² ;
- (ג) עבירות לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981³, אם העבירות נעשו בהקשר מיני או על רקע מיני".
2. בסעיף 173 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (א) יבוא :
- "(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), לעניין עבירה כאמור בסעיף 6(ג)(3), תעמוד התקופה האמורה באותו סעיף קטן על שנה".
3. בסעיף 174 לחוק העיקרי, בסופו יבוא "ולעניין עבירה כאמור בסעיף 6(ג)(3) – לא יאוחר משנה מגמר השירות שבו עבר את העבירה".

ד ב ר י ה ס ב ר

בחודש נובמבר 2022 פרסם מבקר המדינה דוח ביניים חמור במיוחד, בנושא מוגנות מפגיעות מיניות של חיילות וחיילי חובה ביחידות המשרד לביטחון הפנים ובצה"ל.

הדוח שהוצג משקף חוסר אמון של חיילי החובה בגופים הביטחוניים עד כדי חוסר נכונות לדווח על פגיעות מיניות. ביום 19 בדצמבר 2022 פורסם מכתב רבנים, הקורא לנשים דתיות שלא להתגייס, על רקע

¹ ס"ח התשט"ו, עמ' 171.

² ס"ח התשנ"ח, עמ' 166.

³ ס"ח התשמ"א, עמ' 128.

היקף הפגיעות המיניות ביחידות המשרד לביטחון הפנים ובצה"ל.

לאחרונה התפרסם אירוע בו קצינה שהוטרדה והתלוננה נאלצה להתחיל את התהליך מהתחלה, כיוון שטרם הגשת כתב האישום כנגד הפוגע, עברו יותר ממאה ושמונים ימים מהגשת התלונה, כך שחוק השיפוט הצבאי אינו חל עוד ולמעשה צה"ל לא מאפשר מיצוי ההליכים המשמעותיים והפליליים בטווח זמנים זה. המשמעות עבור המתלוננות היא להתחיל את ההליך מחדש, דבר הגורם להן פגיעה נוספת וסבל רב.

בשל הממצאים החמורים של דוח המבקר והיקף תופעת הפגיעות המיניות בגופי הביטחון, מוצע לתקן את חוק השיפוט הצבאי כך שבנוגע לעבירות מין, חוק השיפוט הצבאי יחול על חייל שחדל משירות גם שנה לאחר תום השירות, הן בהליך פלילי והן בהליך משמעותי.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בשבט התשפ"ג (06.02.2023)